Договор
о предоставлении имущества общественной организации
«Всероссийское общество автомобилистов»
в безвозмездное пользование (договор ссуды)

г. Москва 12 декабря 2016 г.

Общественная организация «Всероссийское общество автомобилистов» (далее - Ссудодатель), в лице Председателя Солдунова Валерия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Ясненское районное отделение Оренбургского областного отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» (далее - Ссудополучатель), в лице Председателя Тамазян Марины Витальевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является организационно-правовое регулирование имущественных прав Ссудополучателя в отношении закрепленного за ним Ссудодателем движимого и недвижимого имущества (в дальнейшем - имущество) на праве безвозмездного срочного пользования, условий владения, пользования и распоряжения имуществом в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов».

1.2. Ссудодатель предоставляет Ссудополучателю на праве безвозмездного бессрочного пользования имущество общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» -

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание, гаражи и учебную площадку автошколы, площадью 3098 кв., адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Ясненский район, г. Ясный, ул. Южная, 7, кадастровый (или условный) номер 56:46:0101010:82.

1.3. Ссудодатель передает Ссудополучателю имущество согласно акту приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью договора (приложение 1).

1.4. Имущество, передаваемое в пользование, не обременено правами третьих лиц.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Ссудополучатель в отношении предоставленного ему имущества осуществляет в пределах, установленных настоящим договором, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества, право владения, пользования, распоряжения согласно п.1.1.

2.2. Имущественные отношения между Ссудодателем и Ссудополучателем регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ВОА и настоящим договором.

2.3. Имущество считается переданным Ссудополучателю с момента подписания настоящего договора, и акта приема-передачи.

2.4. Предоставление имущества в пользование по настоящему договору не влечет изменение прав собственности, иных прав ВОА на закрепленное имущество.

2.5. Договор заключается сторонами на неопределенный срок.

2.6. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменной форме отдельным соглашением.

2.7. Ссудополучатель не вправе отчуждать, или иным способом распоряжаться (продавать, обменивать, вносить в виде имущественных вкладов в уставные капиталы (фонды) предприятий любых организационно-правовых форм, использовать в качестве залога, заклада) закрепленное за ним по настоящему договору имущество, без разрешения Ссудодателя.

2.8. Если Ссудополучатель пользуется имуществом не в соответствии с условиями договора или назначением имущества, Ссудодатель имеет право потребовать расторжения договора и возмещения убытков.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ***Ссудодатель в отношении закрепленного по настоящему договору имущества имеет право:***

- требовать от Ссудополучателя безусловного выполнения настоящего договора, действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации;
- запрашивать отчеты и другую необходимую информацию об использовании и состоянии имущества;
- пользоваться иными правами и полномочиями ВОА, предоставленными Уставом ВОА и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. ***Ссудодатель обязуется***:

- регулировать имущественные отношения со Ссудополучателем на договорной основе с целью повышения эффективности использования и обеспечения сохранности имущества;
- оперативно принимать организационно-правовые меры по закрепленному имуществу и иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, к руководящему составу Ссудополучателя. В случаях создания ненадлежащих условий сохранности закрепленного настоящим договором имущества, требовать от руководящего состава, по фактам указанных правонарушений, направления материалов в правоохранительные органы.

3.3. ***Ссудополучатель имеет право***:

- владеть и пользоваться закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением для осуществления целей и задач уставной деятельности
- распоряжаться доходами, полученными от использования закрепленного имущества в соответствии с нормативными документами, принятыми в ВОА и действующим законодательством;
- сдавать в аренду, не в ущерб уставной деятельности, сроком до одного года без согласования, а на более долгий срок с согласия Ссудодателя ;
- списывать в установленном порядке полностью амортизированное закрепленное имущество исключительно по письменному разрешению Ссудодателя.

3.4. ***Ссудополучатель обязан:***

- учитывать закрепленное имущество на своем балансе по статье основные средства;
- эффективно использовать закрепленное имущество;
- обеспечивать сохранность и использование закрепленного имущества строго по целевому назначению;
- поддерживать закрепленное имущество в исправном состоянии;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного настоящим договором имущества, обеспечивать его восстановление за счет собственных средств; использовать средства, полученные от использования имущества, для решения уставных задач;
- уплачивать все виды налогов на закрепленное настоящим договором имущество за счет собственных средств, включая оплату по регистрации настоящего договора;
- регистрация права аренды на срок более одного года, иного пользования имуществом оплачивается стороной нанимателя;
- нести риск случайной гибели или повреждения закрепленного имущества, повлекшего досрочную (до срока окончания амортизации) утрату потребительских качеств имущества, в связи с использованием его не в соответствии с договором или назначением закрепленного имущества, а также, в случае если он передал его третьему лицу без согласия собственника ВОА – Ссудодателя;
- при досрочном расторжении договора передать Ссудодателю закрепленное имущество в технически исправном состоянии с учетом нормативного износа.
- оформлять за свой счет права на земельный участок, на котором расположено имущество

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут друг перед другом ответственность в полном объеме, порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение условий договора, его досрочное расторжение допускается по соглашению сторон, и оформляются дополнительными соглашениями.

5.2. В случае неисполнения Ссудополучателем своих обязательств, указанных в пункте 3.4. настоящего договора, в результате которого имуществу причинен материальный ущерб или возникла угроза его причинения, Ссудодатель вправе начать процедуру по расторжению договора.

5.3. В случае расторжения договора по инициативе одной из сторон, сторона, желающая расторгнуть договор, обязана предупредить другую за 30 календарных дней. А при неэффективном и нерациональном использовании имущества Ссудополучателем, Ссудодатель вправе расторгнуть договор немедленно.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Ссудополучатель не вправе совершать сделки, противоречащие условиям настоящего договора. Нарушение условий настоящего договора при совершении сделок от имени Ссудополучателя является основанием для признания их недействительными.

6.2. Договор аренды, иного предоставления имущества в пользование на срок более одного года заключается с разрешения Ссудодателя;

6.3. Убытки, понесенные Ссудополучателем при изъятии в установленном законом порядке закрепленного за ним в пользование имущества, в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего договора, не подлежат возмещению.

6.4. Ссудополучатель не имеет права производить неотделимые улучшения по предоставленному в пользование имуществу без разрешения (согласования) со Ссудодателем. По неотделимым улучшениям, несогласованным в письменной форме, Ссудополучателю компенсации не выплачиваются.

6.5. Договор составлен в трех экземплярах (по одному для каждой из сторон, один в регистрирующий орган), имеющих одинаковую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Ссудодатель	**Ссудополучатель**
Адрес: 125009, г. Москва, Леонтьевский переулок, дом 23 ИНН 7710055960 КПП 771001001 ТВЕРСКОЕ ОСБ 7982\01536 Сбербанк России ОАО г. Москва БИК 044525225 К\с 30101810400000000225 Р\с 40703810538040100807	Адрес: 462781, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Южная, д 7 ИНН 5618011830 КПП 561801001 ОГРН 1065600050207 р/с 40703810046080100122 Оренбургское ОСБ 8623 г. Оренбург. к/с 30101810600000000601 БИК 045354601

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Ссудодатель	Ссудополучатель
И. о. Председателя Н.Б. Матвеев	Председатель М.В. Тамазян

Приложение № 1 к Договору ссуды
от 12 декабря 2016 г.

А К Т
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

г. Москва

12 декабря 2016 г.

Общественная организация «Всероссийское общество автомобилистов» (далее - Ссудодатель), в лице И. о. Председателя Матвеева Николая Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Ясненское районное отделение Оренбургского областного отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» (далее - Ссудополучатель), в лице Председателя Тамазян Марины Витальевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает по договору «О предоставлении имущества общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» в безвозмездное пользование (договор ссуды)» имущество общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов»:

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание, гаражи и учебную площадку автошколы, площадью 3098 кв., адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Ясненский район, г. Ясный, ул. Южная, 7, кадастровый (или условный) номер 56:46:0101010:82.

Имущество передал:

От имени общественной организации
«Всероссийское общество автомобилистов» -
И. о. Председателя

_____ Н.Б. Матвеев

Имущество принял:

От имени
Ясненского районного отделения Оренбургского областного отделения общественной организации
«Всероссийское общество автомобилистов»
Председатель

_____ М.В. Тамазян

КОПИЯ

ДОГОВОР

купли-продажи земельного участка

город Ясный
Оренбургской области

20 (двадцатое) августа
2016 (две тысячи шестнадцатого) года

Мы, нижеподписавшиеся, **Администрация муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области,** ИНН 5618031219, ОГРН 1155658034322, Оренбургская область, город Ясный, улица Ленина 17, именуемая далее **«Продавец»,** в лице **главы муниципального образования Силантьевой Татьяны Михайловны**, действующей на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области от 17 ноября 2015 года № 26 «Об избрании главы муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области», Устава муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области, п.6 ч. 2 ст. 39.3 и ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", п.3 ст. 28 Федерального Закона от 21.12.2001 г. № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановления Администрации города Ясный от 29.12.2015 № 1031-п «О предоставлении в собственность земельного участка», с одной стороны, и **Общественная организация «Всероссийское общество автомобилистов»,** ИНН 7710055960, ОГРН 1027700131282, местонахождение: Россия, г. Москва, пер.Леонтьевский, д. 23, именуемая в дальнейшем **«Покупатель»,** в лице представителя **Утюпина Александра Владимировича**, паспорт 53 03 197218, выдан Центральным РОВД г. Оренбурга 14.11.2002, код подразделения 562-044, зарегистрированного по адресу: г.Оренбург, ул.Родимцева, д.8/1, кв.12, действующего на основании доверенности от 18.08.2016 года, зарегистрированной в реестре за № 2-6376, удостоверенной ВРИО нотариуса города Москвы Омельченко Еленой Геннадьевной, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. **Продавец** продал в собственность, а **Покупатель** приобрел земельный участок с кадастровым номером 56:46:0101010:82, общей площадью 3407 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание, гаражи и учебную площадку автошколы, адрес (описание местоположения) земельного участка: Оренбургская область, г. Ясный, ул. Южная, 7, публичных сервитутов нет (далее – земельный участок).

На земельном участке расположены объекты недвижимого имущества:

- автошкола, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 402 кв.м., лит. Е, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Ясненский район, г. Ясный, ул.Южная, 7, кадастровый номер 56:46:01010105:1567;
- гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 61,2 кв.м., лит. Г, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Ясненский район, г. Ясный, ул.Южная, 7, кадастровый номер 56:46:01010110:1613.

1.2. Настоящий земельный участок обременен договором аренды от 16.07.200 года № 69 с Общественной организацией «Всероссийское общество автомобилистов».

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость земельного участка определена согласно Расчету (приложение № 1) и составляет **47498,52 руб. (сорок семь тысяч четыреста девяносто восемь рублей 52 копейки).**

2.2. **Покупатель** оплачивает цену Участка единовременно в течение 3 календарных дней с момента подписания настоящего договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях по реквизитам:
УФК по Оренбургской области (Администрация муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области (л/с 04533D01330)
ИНН 5618031219, КПП 561801001, ОГРН 1155658034322, ОКТМО 53732000,
р/с 40101810200000010010, лицевой счет 04533D01330, БИК 045354001
Банк: Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, КБК: 9011 14 06012 04 0000 430.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. **Продавец обязуется:**

3.1.1. Предоставить **Покупателю** сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.

3.2. **Покупатель обязуется:**

3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленным разделом 2 настоящего Договора.

3.2.2. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.

3.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. **Покупатель** несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности и находящегося на Участке, с момента подачи заявки на приватизацию Участка до государственной регистрации права собственности на Участок.

4.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством РФ.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Изменение указанного в пункте 1.1 настоящего Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.3. Настоящий договор имеет силу передаточного акта, составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон и один экземпляр хранится в Межмуниципальном отделе по Домбаровскому, Светлинскому и Ясненскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области.

6. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец

Т.М.Силантьева

Покупатель

Алексанрр Владимирович

Печать учреждения, выдавшего документ

Приложение к договору купли-продажи
от 20 августа 2016 года

РАСЧЕТ
цены земельного участка

Цена земельного участка определяется в соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от 21 сентября 2015 г. № 727-п "Об утверждении порядка определения цены земельных участков, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Оренбургской области при заключении договора купли-продажи земельных участков без проведения торгов" по следующей формуле:

Ц = ЗН х К, где:

Ц - цена земельного участка;

ЗН - земельный налог за земельный участок (сумма земельного налога за земельный участок за календарный год, исчисленная в установленном порядке);

К - коэффициент кратности к земельному налогу за земельный участок, К = 3.

Земельный налог за земельный участок рассчитывается по следующей формуле:

ЗН = КС х СЗН, где

ЗН - земельный налог за земельный участок;

КС - кадастровая стоимость земельного участка согласно кадастровому паспорту земельного участка – **1 055 522,67 руб.;**

СЗН - налоговая ставка земельного налога - **1,5%.**

ЗН = 1 055 522,67 руб. х 1,5% = 15832,84 руб.

Цена земельного участка = 15832,84 Х 3 = 47498,52 руб.
(сорок семь тысяч четыреста девяносто восемь рублей 52 копейки)

Продавец	**Покупатель**
ПОДПИСЬ Т.М.Силантьева	ПОДПИСЬ Александр Владимирович

Печать учреждения, выдавшего документ

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 7 листов.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области.

Номер регистрационного округа: 56

Произведена государственная регистрация: права собственности

Дата регистрации: 12 декабря 2016 г.

Номер регистрации: 56-56/015-56/015/254/2016-1384/1

Регистратор И.Р.Шеина

Печать учреждения, выдавшего документ

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 листа

Регистратор И.Р. Шеина

Печать учреждения, выдавшего документ

— Нотр

город Ясный Оренбургская область Российская Федерация.

Двадцать первого декабря две тысячи шестнадцатого года.

Я, Тетюев Андрей Валерьевич, нотариус Ясненского городского округа Оренбургской области, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за № **3-3840**.

Взыскано по тарифу: 240 руб. 00 коп., в том числе за услуги правового и технического характера.

Нотариус Тетюев А.В.

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, УДОСТОВЕРЯЮЩАЯ ПРОВЕДЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ

КОПИЯ

Дата выдачи: 12.12.2016

В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:

1.	Кадастровый (или условный) номер объекта:	56:46:0101010:82	
	Объект недвижимости:	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание, гаражи и учебную площадку автошколы, площадь 3 098 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Оренбургская область, Ясненский район, г. Ясный, ул. Южная, 7	
	Состав объекта недвижимости:		
2.	Правообладатель (правообладатели):	2.1.	Общественная организация "Всероссийское общество автомобилистов", ИНН: 7710055960, ОГРН: 1027700131282
3.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	3.1.	Собственность, № 56-56/015-56/015/254/2016-1384/1 от 12.12.2016
4.	Документы-основания:	4.1.	Договор купли-продажи земельного участка от 20.08.2016
5.	Ограничение (обременение) права:	не зарегистрировано	

Настоящая выписка подтверждает проведение государственной регистрации права. Правообладатель: Общественная организация "Всероссийское общество автомобилистов"

Государственный регистратор _____ (подпись, М.П.) Шеина И.Р. (фамилия, инициалы)

ПОДПИСЬ

Печать учреждения, выдавшего документ

город Ясный Оренбургская область Российская Федерация.
Двадцать первого декабря две тысячи шестнадцатого года.

Я, Тетюев Андрей Валерьевич, нотариус Ясненского городского округа Оренбургской области, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за № **3-3842**.

Взыскано по тарифу: 60 руб. 00 коп., в том числе за услуги правового и технического характера.

Нотариус Тетюев А.В.